

1506584-38.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... anteriores, ambas pela prática do crime de roubo majorado. Extrai-se da Folha de Antecedentes as fls. 162/169 e da certidão as fls. 171/173 que o réu PEDRO possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0007245-24.2014.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1506584-38.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506584-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076324/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 23715680 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2076324 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO GUSTAVO RODRIGUES LIMA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

PEDRO GUSTAVO RODRIGUES LIMA e MATHEUS LEONOR DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 18 de março de 2022, por volta das 21h15, na Rua Teodoro Riccio, nº 500, Sapopemba, nesta comarca e capital de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para ambos, da vítima Gabriel Bonfim Jardim, a motocicleta da marca Honda XRE300 ABS, de placa GJ05I47, avaliada em R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), um aparelho de telefone celular (marca Samsung, modelo Galaxy, cor vermelho), uma "bag" de entregar pizza, uma máquina de débito (cor amarela) e documentos pessoais (RG, nota fiscal e

documento da moto, além de dois cartões bancários – Nubank e Picpay).

Relata a inicial que segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, os indiciados, previamente ajustados para a prática de roubos a mão armada, após avistarem a vítima parada no local dos fatos com sua motocicleta, que utilizava para a entrega de pizzas, decidiram assaltá-la.

Narra a exordial que, ato contínuo, a abordaram e, com emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta e de todos os seus bens. Atemorizada, a vítima não ofereceu resistência aos indiciados, os quais, após assumirem a posse da motocicleta e dos demais bens acima indicados, evadiram-se.

Expõe a denúncia que se apurou, ainda, que, tão logo comunicada do roubo, a polícia militar passou a realizar diligências pelas proximidades, sendo comunicada pela companhia seguradora da motocicleta o local em que ela poderia estar. Em posse dessa informação, os milicianos se dirigiram para o local indicado, onde lograram surpreender os indiciados em poder da referida motocicleta e detê-los em flagrante delito.

Segundo a acusação, na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os indiciados como sendo os autores do roubo (fl. 20). Interrogados, os indiciados manifestaram o desejo de permanecer em silêncio (fls. 13/14). Os demais bens subtraídos não foram recuperados.

Por decisão exarada em 19 de março de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, em desfavor de ambos os réus, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 70/72).

A Defesa constituída nos autos pelo acusado MATHEUS (fls. 119/120) requereu o relaxamento da prisão em flagrante e, alternativamente, a revogação da prisão preventiva decretada, bem como, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (fls. 97/114 e 121).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito defensivo (fls. 03/04, item II).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 05 de maio de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 30 de junho de 2022 (fls. 129/133, itens 2 e 4).

O pedido formulado pela Defesa de MATHEUS foi indeferido, ficando mantida a prisão preventiva de ambos os réus (fls. 129/133, item 3).

A Defesa de MATHEUS impetrou ordem de habeas corpus com pedido liminar, visando, em síntese, o relaxamento da prisão ilegal, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a sua substituição por medidas cautelares diversas (fls. 181/199). A medida liminar pretendida foi indeferida (fls. 200/203). As informações requisitadas para instruir o writ foram prestadas (fls. 204/207).

Foi apresentada resposta à acusação pela Defesa de MATHEUS as fls. 214/216.

Ambos os acusados foram citados e intimados (fls. 223/224).

Aos 07 de junho de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fl. 227).

Posteriormente, em audiência, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor do Réu Pedro, tendo sido mantido o recebimento da denúncia em relação a ele.

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, duas testemunhas policiais militares, a testemunha João Pedro Xavier Nogueira, três testemunhas arroladas pela Defesa do Réu Matheus e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada integralmente procedente. Sustentou que a vítima realizou o reconhecimento de ambos os Réus de forma firme. Os Réus foram presos em poder da motocicleta. A palavra da vítima goza de especial relevância. Nenhuma mácula recai sobre os depoimentos das testemunhas policiais militares. Não convence a versão de que o flagrante foi forjado pelos policiais militares em relação ao Réu Matheus. O alibi apresentado por Matheus nunca foi apresentado antes nos autos. As causas especiais de aumento de pena devem ser levadas em conta. Pedro tem dupla reincidência e Matheus tem antecedentes na Vara da Infância e da Juventude.

A Defesa constituída por Matheus, por sua vez, requereu, em síntese, que a ação

penal seja julgada improcedente. Sustentou, em síntese, que o reconhecimento na fase policial foi feito ao arrepio da lei. O policial Leonardo prestou depoimento que colidiu com a versão apresentada pelo corréu Pedro. Requereu a absolvição do Réu que não concorreu para a infração penal.

A Defensoria Pública, atuando em favor do Réu Pedro, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do acusado, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, que se encontra preso cautelarmente há mais de três meses; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal; c) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois o delito teria sido praticado por dois indivíduos, número mínimo a configurar o concurso de pessoas, e com o emprego, em tese, de uma única arma de fogo, inexistindo circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), Boletim de ocorrência (fls. 15/18), Auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 19), Auto de reconhecimento positivo (fl. 20), Relatório final de inquérito policial (fls. 95/96), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente declarações prestadas pela vítima que realizou o reconhecimento de ambos os acusados nas duas oportunidades em que foi ouvida, ou seja, na fase policial e, novamente, em juízo.

Inicialmente, cumpre destacar que, na fase policial, a vítima reconheceu positivamente ambos os réus como sendo os autores do crime de roubo do qual foi vítima. Com efeito, extrai-se do Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 20 que Gabriel descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida, em local onde se encontravam várias pessoas, e entre elas Matheus e Pedro, que foram imediatamente apontados pelo reconhecedor como as pessoas que lhe subtraíram seus bens mediante uso de arma de fogo e ameaça.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Gabriel Bonfim Jardim narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que foi entregar pizza, ficou na moto e foi abordado por eles. Eles levaram a moto. Eles portavam arma de fogo. Eram duas pessoas que praticaram o assalto e eles levaram a moto, a bag, a maquininha e todos os documentos do declarante. A moto tinha seguro. Na mesma hora ligou para a polícia. A Delegacia ligou informando da recuperação da moto. Na Delegacia não teve dúvida no reconhecimento. Recuperou somente a moto. Reconhece os Réus com a identificação com os números "1" (Réu Pedro) e "2" (Réu Matheus). Mostraram quatro pessoas na delegacia. Um estava de capacete e o outro estava sem capacete. Na hora que roubaram tiraram o capacete. O lugar era iluminado. Lembra que os dois estavam de blusa de frio, shorts e chinelo. As 20:20 horas não era o declarante conduzindo a moto quando da multa (documento trazido pela Defesa a fl. 244). Tinham quatro pessoas no momento em que foi proceder ao reconhecimento na delegacia. Não teve dúvida no momento do reconhecimento em delegacia.

Também foi ouvida em juízo a testemunha arrolada pela acusação Leonardo de Souza Pires, policial militar, que informou que foi irradiado via Copom o roubo da moto.

Essa motocicleta o seguro possuía rastreador e o pessoal do monitoramento informou o local da motocicleta. Localizaram a motocicleta com os indivíduos. Se não se engana, estavam em três e conseguiram deter os dois. A chave da moto estava no bolso de um deles. A motocicleta foi encontrada no máximo uma hora após o roubo. A distância do local do roubo e do encontro da motocicleta é próxima. Não encontraram arma de fogo. É uma rua na comunidade, bem escura e um rapaz conseguiu se evadir por uma viela. A ação foi bem rápida, um estava em cima da motocicleta e o outro estava bem próximo. Não lembra o horário da abordagem.

Ainda foi ouvida em juízo, a testemunha arrolada pela acusação Taciél Gonçalves dos Santos, policial militar, que expôs, em síntese, que estavam em patrulhamento e foram solicitados com informação sobre motocicleta produto de furto que estava sendo monitorada. Avistaram dois indivíduos. A rua é curta, sem saída e a motocicleta estava parada, os dois abandonaram e saíram, mas conseguiram abordar os dois indivíduos. Não se recorda o que eles informaram no momento. Não sabe precisar a distância do local do roubo e do local de encontro da motocicleta. Avistaram os dois indivíduos e não se recorda se algum indivíduo fugiu. Os dois indivíduos estavam com a motocicleta estacionada e os dois empreenderam fuga a pé. Não se recorda a vestimenta dos dois indivíduos. Não consegue precisar se eles estavam montados na motocicleta ou ao lado da motocicleta. Reconhece os Réus com as identificações de números "1" (Réu Pedro) e "2" (Réu Matheus) nesta audiência. Também foi colhido em juízo o depoimento da testemunha João Pedro Xavier Nogueira, que relatou, em suma, que estava com Gabriel no dia do assalto e conduzia a motocicleta. Não consegue descrever as vestimentas dos assaltantes e não se recorda se estavam de capacete, estava entregando a pizza no momento, enquanto Gabriel ficou na moto. Não se recorda o horário exato que aconteceu.

Foram ouvidas ainda em juízo três testemunhas arroladas pela Defesa do Réu Matheus. Ao ser ouvida em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa de MATHEUS, Wellinton Lima Severino, narrou que conhece Matheus de amizades. Estava com Matheus na tabacaria do Kaio no dia 18/03/2022. O depoente estava fumando narguilé e Matheus chegou com um amigo, ficou fumando e Matheus chamou o depoente para o aniversário da filha no dia seguinte. Matheus saiu de lá por volta de 21:00 horas, nove e pouquinho. Só tinha o depoente no local.

Ainda, foi ouvida em juízo a testemunha arrolada pela Defesa de MATHEUS, Kaio Nunes Velasco, que relatou, em suma, que conhece Matheus que é cliente do depoente na tabacaria. No dia 18/03/2022 Matheus e Wellington estavam na tabacaria. Um amigo Erwin também estava na tabacaria. O depoente abriu a tabacaria por volta das 19:00 horas. Chegou primeiro Wellington e depois chegaram Matheus e Erwin. Matheus saiu da tabacaria por volta das 21:00 horas. Matheus fez um convite para ir ao aniversário da filha dele que seria no dia seguinte. Não foi no aniversário porque tem outros compromissos. Ficou sabendo mais ou menos uma semana depois que Matheus tinha sido preso. Foi a mãe de Matheus que contou quando ela foi perguntar por que não tinha ido ao aniversário da filha dele (Matheus) e se teria alguma imagem para provar que Matheus estava lá. Tem câmera na tabacaria e as imagens ficam armazenadas por sete dias. Já não tinha mais as imagens.

A testemunha arrolada pela Defesa de MATHEUS, Erwin Daniel Kolarov, declarou, em síntese, que Matheus é amigo de infância do depoente. No dia do roubo era por volta de umas 18:45 horas, 19:00 horas mais ou menos o depoente chamou Matheus para fumar narguilé. Por volta de 21:00, 21:30 horas falou para Matheus que iria embora e Matheus pediu uma carona, pedindo para deixá-lo no "Valdemar", lugar onde vende batata. Deu carona para Matheus de moto. "Valdemar" é como se fosse uma lanchonete, mas só vende batata. Deixou Matheus por volta das 21:00 horas. Isso foi no dia 18 de março e no dia seguinte seria aniversário da filha de Matheus. O depoente foi na festa, mas não estava tão contente porque Matheus tinha sido preso. A família preferiu não falar porque ele tinha sido preso.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Pedro confessou a prática delitiva, inocentando o corréu Matheus. Em suma, o Réu Pedro aduziu que está com 29 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Tem duas condenações por roubo e cumpriu as penas. Estava morando com a esposa e o filho, em casa própria. Estava trabalhando como barbeiro. Não conhece Matheus. Confessa a prática do crime.

Cometeu o roubo com o rapaz que conseguiu fugir. O rapaz é chamado como "gigante". No momento do roubo estava o interrogando e "gigante". Estava ao lado da moto quando foi abordado pelos policiais. O "gigante" também estava próximo da moto, mas ele conseguiu se evadir. O réu Matheus estava descendo a rua estreita com uma batata na mão. Os policiais perguntaram para Matheus se ele tinha passagem. A vítima reconheceu o rapaz inocente. "Gigante" é mais alto e tem a pele mais clara que o réu Matheus. "Gigante" é um pouco mais forte que Matheus. Nunca tinha visto Matheus antes. Falou para a Delegada que iria devolver os bens da vítima. Explicou para a família do interrogando onde estavam os demais bens da vítima para que eles entregassem na delegacia. Foi o interrogando que tomou a multa (fl. 244). Não tinha arma de fogo, era um simulacro.

O Réu Matheus, em seu interrogatório, narrou que está com 20 anos de idade. Estudou até o ensino médio, parou de estudar porque acabou tendo uma filha e teve que trabalhar para criá-la. Mora com a mãe, padrasto, esposa e dois irmãos. Trabalha como motoboy, sem registro. No dia 18 trabalhou até em torno de 16:00, 16:30 horas. O amigo Erwin foi buscar o interrogando quando começou a anoitecer, seis e pouco, sete horas. Erwin foi busca-lo de moto e foram para a tabacaria de Kaio. Ficou até aproximadamente 21:00 horas na tabacaria e pediu carona para Erwin até um estabelecimento que vende batata. Depois iria para casa de ônibus. Comprou batata e viu um rapaz abordado por três policiais. Um policial questionou a jaqueta que o interrogando usava e disse que usava para não passar frio e que a moto estava em casa. Nunca tinha visto Pedro antes. Era o Réu Pedro que estava abordado pelos policiais. A batata acabou ficando no chão. Na delegacia conseguiu avisar a mãe. No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão exculpatória apresentada pelo réu Matheus não pode ser acolhida para inocentá-lo. Apesar dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Defesa de Matheus, razão assiste ao insigne Promotor de Justiça em seus memoriais finais, que acolho como subsídio para decidir, registrando-se que: (a) a vítima realizou o reconhecimento de ambos os Réus de forma firme e nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus; (b) os Réus foram presos em poder da motocicleta subtraída da vítima; (c) a palavra da vítima goza de especial relevância; (d) nenhuma mácula recai sobre os depoimentos das testemunhas policiais militares ou sobre a atuação da Delegada de Polícia que presidiu o auto de prisão em flagrante; (e) não convence a versão de que o flagrante foi forjado pelos policiais militares em relação ao Réu Matheus; (f) o álibi apresentado por Matheus nunca foi apresentado antes nos autos.

Há de se dar crédito às declarações apresentadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

No mesmo sentido:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência

material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que os réus agiram conjuntamente em concurso e unidade de desígnios na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Também, a majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) restou demonstrada nos autos. A vítima prestou declarações seguras no sentido de que, no momento em que foi abordada pelos réus, eles portavam arma de fogo.

Consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019). (grifos nossos)

Da mesma forma, vem a lume o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Agravado Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravado regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019). (grifos nossos)

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019). (grifos nossos)

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial,

dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)” (HC 534.076/SP – SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020). (grifos nossos)

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu MATHEUS é primário e não possui antecedentes que possam ser considerados para elevar a pena base, conforme folha de antecedentes as fls. 160/161 e certidão as fls. 170, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ainda em primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu PEDRO, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta antecedente desabonador. Com efeito, o Réu Pedro já possui duas condenações anteriores, ambas pela prática do crime de roubo majorado. Extraí-se da Folha de Antecedentes as fls. 162/169 e da certidão as fls. 171/173 que o réu PEDRO possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0007245-24.2014.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/07/2015); e (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 1511218-82.2019.8.26.0228, da 27ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/09/2019). Este histórico denota que o réu Pedro continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Desta forma, fixo a pena-base para o réu PEDRO em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente MATHEUS menor de 21 anos na data do fato, tendo, à época, 20 anos de idade (nascimento em 15/09/2001). Porém, deixo de reduzir a pena por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ainda na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência para o Réu PEDRO (conforme certidão as fls. 171/173), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), perfazendo um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para o réu MATHEUS, e 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa para o réu PEDRO. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para MATHEUS e 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa para PEDRO.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais

circunstâncias, mas também considerada a primariedade e a menoridade relativa de MATHEUS, o regime inicial de cumprimento de pena compatível com o seu caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal), ao passo que, para o réu PEDRO, considerada a sua reincidência específica, além da presença de mau antecedente, o regime inicial de cumprimento de pena compatível com o seu caso é o fechado (artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º do Código Penal). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados PEDRO GUSTAVO RODRIGUES LIMA e MATHEUS LEONOR DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, (a) para o Réu PEDRO, a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; e (b) para o Réu MATHEUS, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho as prisões provisórias. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Os Réus estão sendo condenados por grave crime de roubo duplamente majorado, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. O Réu Pedro é reincidente específico. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 2103114-52.2022.8.26.0000, de fls. 181/203, o encerramento da instrução com sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA